Правила за сертификация на биологични продукти

1. Обща информация и предмет на правилата.

Настоящите правила са публични и се отнасят до всички оператори/подизпълнители, интересуващи се от контрола и сертификацията биологични продукти. Правилата са разработени в съответствие с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/848 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета, националното законодателство за биологично производство, Закон за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз (ЗПООПЗПЕС), БДС EN ISO 17065 във валидните им версии. Сключването и подписването на договор за контрол и сертификация е обвързано с приемане и изпълнение на правилата от текущия документ.

Прилагането на настоящите правила се следи от Комисия по надзор към ОСП при БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН (ОСП), която се състои от представители на заинтересованите страни от дейността на системата за сертификация.

ОСП при БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД (ОСП) извършва безпристрастно дейнности по контрол и сертификация, които не са повлияни от търговски, финансово-икономически или друг натиск. ОСП при БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД (ОСП)получава финансова подкрепа единствено от постъпленията, произтичащи от дейностите по контрол и сертифициране, работи с независим и компетентен персонал без конфликт на интереси, не предоставя никакви консултантски услуги (преки или косвени).

2. Процес на сертификация.

2.1. Подаване на завление за сертификация.

Дейността по сертификация се основава на писмено Заявление за сертификация, което може да бъде подадено без ограничителни условия и дискриминация от всеки оператор и/или неговите подизпълнители, който произвежда, преработва или разпространява продукти в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/848 .

Писмено заявление се подава от всеки оператор за първоначална сертификация, разширение или промяна на обхвата на сертификация, както и при поддържане на сертификация.

Към заявлението за сертификация се прилага задължително всички приложими формуляри и документи**, общо съставляващи декларациите, съгласно чл. 39 от Регламент (ЕС) 2018/848**, надлежно попълнени и подписани от посоченото в тях лице. Заявлението за сертификация с приложимите документи за съответната дейност са поместени на електронната страница на ОСП при Био сертификейън и могат да бъдат подадени по електронна поща или на хартиен носител.

За всяка заявена дейност за сертификация операторите:

- водят документация за доказване на съответствието с на настоящия регламент;
- предоставят под формата на декларация, която да бъде подписана и при необходимост актуализирана:

i) пълното описание на биологичната производствена единица или производствената единица за преход към биологично производство, както и на дейностите, които трябва да бъдат извършени в съответствие с настоящия регламент;

ii) подходящите практически мерки, които да се предприемат за осигуряване на съответствието с настоящия регламент;

За всички настъпили промени във вписаните обстоятелства всеки оператор в срок до 10 работни дни от настъпване на промяната подава ново Заявление за сертификация с актуална информация. За Растениевъдство и Животновъдство всеки оператор ежегодно подава Заявление с годишна план-програма до 10 януари годишна план-програма за започващата стопанска година. Годишната план-прогрма съдържа информация за култури, разпределени по поземлени имоти със съответната площ, периода на засяване/годината на засаждане и прогнозен добив от всяка култура, с изключение на постоянно затревени площи за дейност животновъдство. При промяна на култури операторите изпращат актуализирана годишна план-програма на ОСП в срок до пет работни дни преди засяване/засаждане

2.2. Преглед на заявление за сертификация.

В срок от 15 дни от подаване на заявлението ОСП извършва преглед за пълнотата и редовността на представените документи, както и възможностите и компетентността в съответната област за изпълнение от ОСП.

Целта на прегледа е да се гарантира, че схемата на сертификация е определена и предоставената информацията е достатъчна за извършване на дейностите по контрол и сертификация.

По време на прегледа на постъпило заявление за сертификация, при установяване на:

- Пълнота на подадената информация, и е определен обхвата на заявената дейност, ОСП при БС изготвя и предлага оферта (съгласно утвърден ценоразпис) и договор за контрол и сертификация, които се разписват от двете страни в два еднооообразни екземпляра.
- Установени пропуски или неясноти ОСП изисква/уточнява необходимите данни с оператора, съгласно изискванията на прилаганата схема за сертификация.
- ОСП при БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН отказва да извърши сертификация при: а) невъзможност на ОСП да извърши дейностите, заложени в схемата, включително и по отношение на сроковете; б) операторът не приема изискавнията на прилаганата схема за сертификация; в) явни доказателства, че продуктът и/или заявителят не отговарят на изискванията, посочени в желаната схема; г) подадено е заявление за сертификация на същата категория продукт или група от продукти, включително случаите, в които те участват в различни етапи на производство, обработка и разпространение, сертифицирани към друг контролен орган за сертификация.
- Пропуски или непълнота на подадената информация, операторът се уведомява писмено за уставеното и се да определя срок за отстраняване на констатираното до **15 дни** от получаване на уведомлението. При неизпълнение в указания срок, процедурата по преглед на първоначалните документи за включване в система на контрол се прекратява като за това се инфомира оператора по електронен път.

Операторът/подизпълнителят е длъжен да уведоми компетентния орган за дейността си чрез потвърждаване на договора за контрол и сертификация или когато е приложимо на допълнителното споразумение (Анекс) и данните в регистъра в срок **до 10 работни дни** от сключването им.

2.3. Преходен период

Съгласно чл. 10 от Регламент (ЕС) 2018/848 земеделските стопани и операторите, които произвеждат водорасли или аквакултурни животни, спазват период на преход към биологично производство. По време на целия период на преход те прилагат всички правила за биологично производство, изложени в настоящия регламент, по-специално правилата, приложими към прехода към биологично производство, които са определени в настоящия член и в приложение II.

Периодът на преход започва най-рано след като земеделският стопанин или операторът, който произвежда водорасли или аквакултурни животни, е уведомил компетентния орган за дейността си.

3. Контрол

3.1.След сключване на договор ОСП при Био Сертификейшън планира и извършва официален контрол в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) 2017/625 за проверката на съответствието с регламент Регламент (ЕС) 2018/848, който включва по-специално:

а) проверката на прилагането от операторите на превантивни и предпазни мерки, съгласно посоченото в член 9, параграф 6, и в член 28 от регламент Регламент (ЕС) 2018/848, на всеки етап от производството, обработката и разпространението;

б) в случаите, когато стопанството включва небиологични производствени единици или производствени единици за преход към биологично производство, проверка на документацията и на мерките или процедурите, или механизмите, въведени с оглед да гарантират ясното и ефективно отделяне на биологичните производствени единици, производствените единици за преход към биологично производство и небиологичните производствени единици, както и на съответните продукти, произведени от тези единици, и на веществата и продуктите, използвани за биологични производствени единици, производствени единици за преход към биологично производство и небиологични производствени единици; тази проверка включва проверки на парцелите, за които предходен период е бил признат с обратна сила като част от периода на преход, както и проверки на небиологичните производствени единици;

в) в случаите, когато биологични продукти, продукти, произведени при преход към биологично производство и небиологични продукти се събират едновременно от операторите, се обработват или съхраняват в една и съща производствена единица, зона или помещения, се транспортират до други оператори или единици, проверката на документацията и на мерките, процедурите или механизмите, въведени, за да гарантират, че операциите се извършват отделно по място или време, че се прилагат подходящи мерки за почистване и, по целесъобразност, мерки за предотвратяване на замяната на продукти, че биологичните продукти, продуктите, произведени при преход към биологично производство и небиологичните продукти са идентифицирани по всяко време и че са складирани, преди и след операциите по тяхната обработка, отделно по място или по време едни от други;

г) проверката на структурата и функционирането на системата за вътрешен контрол на групите от оператори;

д) когато операторите са освободени от задължението за уведомяване в съответствие с член 34, параграф 2 от настоящия регламент или от задължението за притежание на сертификат, в съответствие с член 35, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2018/848, проверката дали са спазени изискванията за освобождаването и проверката на продуктите, продавани от тези оператори.

3.2. Официалният контрол съгласно чл. 38 на Регламент (ЕС) 2018/848, извършван в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) 2017/625 за проверка на съответствието с настоящия регламент, се прилага през целия процес на всички етапи на производство, обработка и разпространение въз основа на вероятността за несъответствие, съгласно определението в член 3, точка 57 от Регламент (ЕС) 2018/848.

При осъществяване на контрола в случаи на предполагаеми или установени несъответствия и/или нарушения ОСП при Био сертификейшън при спазване на изискванията на чл. 29, 41 и 42 от Регламент (ЕС) 2018/848 и чл. 138, параграф 1, буква "б" и параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2017/625 и Регламент (ЕС) 279/2021 прилага мерки от приложение № 3. Операторът, съответно подизпълнителят, може да обжалва мярка, която му е наложена, по реда на процедурата за обжалване на ОСП при Био сертификейшън. При отмяна или промяна на наложена мярка ОСП уведомява компетентното звено и ДФЗ, в срок до пет работни дни.

3.3. Всички оператори и групи от оператори, с изключение на посочените в член 34, параграф 2 и член 35, параграф 8, подлежат на проверка на съответствието най-малко веднъж годишно.

Проверката на съответствието включва физическа инспекция на място, освен когато са спазени следните условия:

а) предишният контрол на съответните оператори или групи оператори не е разкрил несъответствие, което засяга биологичния характер на биологичните продукти или продуктите, произведени при преход към биологично производство, в рамките на най-малко три поредни години; и

б) съответният оператор или група от оператори са били оценени въз основа на елементите, посочени в параграф 2 от член 38 на Регламент (ЕС) 2018/848 и в член 9 от Регламент (ЕС) 2017/625 като характеризиращи се с ниска вероятност за несъответствие.

В този случай периодът между две физически инспекции на място не надвишава 24 месеца.

3.4. Официалният контрол, извършван в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) 2017/625 за проверката на съответствието с настоящия регламент:

а) се извършва в съответствие с член 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/625, като същевременно гарантира, че минимален процент от всички официални проверки на оператори или група от оператори се извършват без предварително уведомление;

б) гарантира извършването на минимален процент допълнителни проверки, освен посочените в параграф 3 от настоящия член;

в) се извършва въз основа на минимален брой проби, взети в съответствие с член 14, буква з) от Регламент (ЕС) 2017/625;

г) гарантира, че минимален брой оператори, които са членове на група от оператори, са обект на контрол във връзка с проверката на съответствието с разпоредбите, посочена в параграф 3 от настоящия член.

3.5 Методи и техники на официалния контрол от ОСП при Био Сертификейшън

Методите и техниките на официалния контрол съгласно чл. 14 на Регл. 2017/625 включват според случая следното:

а) преглед на въведения от оператора контрол и на получените резултати;

б) инспекция на:

- оборудването, транспортните средства, помещенията и другите места под техен контрол и заобикалящата ги среда;

- животните и стоките, включително полуготовите стоки, суровините, съставките, помощните средства за преработка и други продукти, използвани за приготвянето и производството на стоките или за храненето или лечението на животните;

- продуктите и процесите за почистване и поддръжка;

-проследимостта, етикетирането, представянето, рекламата и съответните опаковъчни материали, включително материали, предназначени да влизат в контакт с храни;

в) контрол на хигиенното състояние в помещенията на операторите;

г) оценка на процедурите за добри производствени практики, добри хигиенни практики, добри селскостопански практики и на процедурите, основани на принципите на анализ на опасностите и контрол в критични точки (HACCP);

д) преглед на документи, данни от проследяването и други данни, които може да са от значение за оценката на съответствието с правилата, посочени в член 1, параграф 2, включително, когато е подходящо, документи, съпътстващи храни, фуражи и всякакъв друг вид вещества или материали, които постъпват в обекта или излизат от него;

е) интервю с оператора/ите и с техните служители;

ж) проверка на измерванията, направени от оператора, и на други резултати от изпитвания;

з) вземане на проби, анализи, диагностика и изпитвания;

и) одити на оператори;

й) всяка друга дейност, необходима за установяване на случаи на несъответствия.

Задълженията на операторите съгласно чл. 15 от регл. 2017/625 при извършване на официален контрол, които са описани в договора за контрол и сертификация следва да се спазват.

3.6. Писменият протокол(доклад от инспекиця), който се изготвя на хартиен носител или в електронна форма от компетентен инспектор за всеки официален контрол, извършван с цел да се провери съответствието на дейността с Регламент (ЕС) 2018/848, в съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625 се приподписва от оператора или групата от оператори за потвърждаване на получаването на този писмен протокол. В случай, че операторът/подизпълнителят не получи допълнително известяване, в срок от 60 дни след подписването на инспекционния доклад, той се счита за окончателен.

Продължителността на инспекциите е в зависимост от вида на обекта контрол, достъпа до него, брой единици за контрол и др. Операторът/подизпълнителят може писмено да възрази извършването на проверка от определения инспектор при наличие на аргументирани причини. Инспекциите могат да бъдат обявени, необявени.

Във фазата на надзор ОСП при БС извършва дейности по оценка на съответствието при операторите съгласно документираните процедури и въз основа на анализ на риска. Честотата на тези проверки зависи от характеристиките на процеса и вероятността за установяване на нередности и нарушения, съгласно процедурата по анализ на риска. ОСП при БС ежегодно взема проби за анализ от операторите/групи от оператори, съответно подизпълнителите, с които има сключен договор за контрол и сертификация, при спазване на изискванията на чл. 7, букви "в" и "г" от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/279 и на насоките от методиката по ал. 3, които не включват взети проби при официални разследвания или OFIS нотификации; пробите се вземат, съхраняват и изпращат в срок до 3 работни дни от вземането им за анализ в официална лаборатория по чл. 2, ал. 6; ОСП взема проби за анализ при внос на земеделски продукти, продукти от аквакултури, храни и фуражи по чл. 37, произведени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848 и/или по изисквания, съответстващи/равностойни на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848, въз основа на оценка на риска;

Аналитичните тестовете (проби за аналаиз) целят:

- да подобрят и гарантират обективността на оценката на процеса;
- да проверят правилното прилагане на биологичния метод и на превенцията на замърсяването;
- да проверят съответсвието на продуктите и на процеса към приложимите референтни стандарти

3.7. Когато оператор възлага за подизпълнение някоя от своите дейности на трети страни, както операторът и, така и третите страни, на които са възложени дейностите, уведомяват за своята дейност компетентното звено, освен в случаите, когато операторът заяви в уведомлението, че отговорността по отношение на биологичното производство продължава да се носи от и не е прехвърлена на подизпълнителя. В такива случаи ОСП, проверява дали възложените дейности съответстват на Регламент (ЕС) 2018/848 в контекста на контрола на операторите, които са възложили своите дейности.

4. Етикетиране на продукти.

Етикети за сертифицираните продукти могат да се използват само след като им е извършена предварителна проверка и оценка от ОСП при БС по отношение на спазването на изискванията за означаване на биологичните продукти и използване на знака за съответствие на ЕС.

Когато операторът/подизпълнителят прави промени в подадената в информация, трябва навреме да уведоми БС и да не разпространява продукти преди да е потвърдено съответствието им, в случай, че е необходимо да бъдат извършени допълнителни проверки от страна на ОСП.

5. Действия за самоконтрол

Операторът трябва да въведе подходящ контрол в собствените единици, за да гарантира хигиенно-санитарната безопасност и съответствието на биологичните продукти.

По-специално, операторът трябва да:

а. Идентифицира рисковете за неговата дейност;

б. Да изготви план за самоконтрол на база оценката на рисковете (замърсители) във връзка с биологичния продукт (остатъци от средства за растителна защита, ветеринарни лекарства, ГМО, неразрешени добавки) и да установи предохранителните мерки за контрол на установените рискове;

в. Да проверява на ефективността на предприетите и мерки за контрола на установените рискове:

• - чрез лабораторен анализ на входящи и/или изходящи продукти;
•- чрез проверка на идентификациите;
•- чрез контрол на количествата (материален баланс);
•- чрез проверка на проследимост;
•- чрез друго подходящ контрол, в зависимост от дейността и продукта
г. Да документира тези операции

6. Правила при съменение за несъответствие поради наличие на неразрешени продукти или вещества.

6.1.Процедурни стъпки, които да следва операторът в случай на съмнение за несъответствие поради наличието на неразрешени продукти или вещества:

а) идентифицира и обособява съответния продукт;

б) проверява дали съмнението може да бъде обосновано;

в) не предлага съответния продукт на пазара като биологичен продукт или продукт, произведен при преход към биологично производство, и не го използва в биологично производство, освен в случай, че съмнението може да бъде изключено;

г) когато съмнението е обосновано или не може да бъде изключено, незабавно информира ОСП при Био Сертификейшън и му предоставя наличните елементи, когато е приложимо;

д) оказва пълно съдействие на ОСП при Био Сертификейшън при идентифицирането и проверяването на причините за наличие на неразрешени продукти или вещества.

6.2. За да провери дали съмнението може да бъде обосновано в съответствие с член 28, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) 2018/848, операторът взема предвид следните елементи:

а)когато съмнението за несъответствие касае постъпващ биологичен или произведен при преход към биологично производство продукт, операторът проверява дали:

i)информацията на етикета на биологичния или произведения при преход към биологично производство продукт съвпада с информацията в придружителните документи;

ii)информацията на представения от доставчика сертификат се отнася за действително закупения продукт;

б)когато има съмнение, че причината за наличието на неразрешени продукти или вещества е под контрола на оператора, операторът проучва всички възможни причини за наличието на неразрешени продукти или вещества.

6.3. Когато операторът информира ОСП при Био Сертификейшън в съответствие с член 28, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) 2018/848 за обосновано съмнение или когато съмнението не може да бъде изключено, операторът предоставя — ако са от значение и когато са налични — следните елементи:

а)информация и документи за доставчика (известие за доставка, фактура, сертификат на доставчика, сертификат за инспекция на продукти от биологично производство);

б)информация за проследимостта на продукта с идентификацията на партидата, количеството на склад и количеството продаден продукт;

в)лабораторните резултати, получени от акредитирана лаборатория, когато са от значение и са налични;

г)листа за вземане на проби, съдържащ подробна информация за времето, мястото и метода, използван за вземане на пробата;

д)всякаква информация за предишни съмнения по отношение на конкретния неразрешен продукт или вещество;

е)всеки друг документ от значение за изясняване на случая.

7. Регистрация и управление на рекламации и несъответстващи продукти от оператора.

Операторът/подизпълнителят е длъжен да поддържа регистрация на всички рекламации, които са му известни и документация на предприетите съответни коригиращи действия, по-специално да информира ОСП за рекламациите, свързани с наличието в продукти на вещества, които не са разрешени в био производството. Операторът/подизпълнителят трябва да вземе предвид ракламациите, получени от евентуалните подизпълнители, за които поема отговорност за съответствието на продукта. Доказателствата и документацията за приложените коригиращи действия трябва да се съхраняват.

8.**Несъответствия и мерки**

ОСП при БС своевременно уведомява операторите в писмена форма за всеки случай на констатирано несъответствие при официалния контрол (чл. 13, пар. 2 от Регл. 2017/625).

За несъответствие се има предвид всяко условие, при което не са изпълнени изискванията на съответните нормативи в резултат от предприемане или непредприемане на действия от страна на оператора, или поради независещи от него причини. При установяване на несъответствия се прилагат мерки и санкции, в зависимост от тежестта на несъответствието. При повторно установяване на едно и също несъответствие в рамките на две поредни инспекции, се налага следващата по тежест мярка. След установяване на едно или повече несъответствия, ОСП уведомява оператора и компетентния орган съгласно националните разпоредби и, ако това е предвидено, другите контролни органи.

Оператор има правото да възрази на наложена мярка съгласно настоящите правила и процедурата по жалби и възражения. Анулирането на мярката се реализира, когато операторът/подизпълнителят постигне прераглеждането й чрез жалба като предостави достатъчно обективни и аргументирани доказателства и бъде извършена повторна проверка за поддържането на условията за сертифициране. В периода на обжалване, наложената мярка остава в сила. ОСП при „Био сертификейшън“ разглежда единствено възражения и жалби, които се отнасят до дейностите по сертификация, за които носи отговорност и са предоставени в установения срок.

9.Коригиращи действия

Всеки оператор, при който е установено несъответствие е длъжен да предприеме необходимите коригиращи действия като предостави на ОСП в установения срок доказателства за отстраняването им. ОСП проследява предприетите корективни действия и при неизпълнението и в определения срок засилва осъществявания контрол чрез допълнителни инспекции в съответната година.

10.Документи за съответствие

ОСП при БС предоставя сертификация при изпъление на следното:

- Валиден договор за контрол и сертификация,
- Положителна оценка от извършена инспекционна проверка;
- Решение за предоставяне на сертификация
- Извършено плащане на дължимите суми за контрол и сертификация
- Предоставяне на Искане за сертификат по образец на ОСП с описани продукти (биологични, в преход и небиологични) и техните количества, вкл. наличности от стари реколти.

ОСП при Био Сертификейшън издава сертификат на всеки оператор, който е подал уведомление за дейността си в съответствие с член 34, параграф 1 и спазва регламент (ЕС 2018/848. Издаването или подновяването на сертификата, посочен в член 35, параграф 1, се основава на резултатите от проверката на съответствието. Валидността на писмените доказателства е 18 месеца (една година и половина) от датата на издаване.

Когато операторът предоставя на трети страни копия от документи за сертификация, документите трябва да бъдат възпроизведени в тяхната цялост. На операторите се забранява да използват документите по сертификация по такъв начин, че:

- да се считат валидни за продукти, които не са покрити от сертификацията, или за дейности, различни от тези, за които са издадени;
- да подведат междинния получател или крайния потребител на продукта;
- да дискредитират ОСП при БС и да правят потвърждения за цели, различни от тези, за които са издадени.

При временно спиране, отнемане или прекратяване на сертификация операторът/подизпълнителят преустановява използването и във всички рекламни материали, които съдържат каквото и да е позоваване на нея, няма право да издава декларации за съответствие. Освен това в срок от 5 (пет) дни трябва да уведоми своите клиенти, независимо от правото на ОСП да уведоми публично за това прекратяване.

11.Изменения в обхвата на сертификация. Продължаване срока на валидност на сертификат.

11.1. Разширяване обхвата на предоставен сертификат се извършва след предоставяне на заявление от оператора и спазване на изискванията за сертификация. Операторът/подизпълнителят може да поиска разширяване на сертифицията, при условие че това не води до премахването на първоначалните условия за съответствие. Предвидени са следните възможности за разширение: разширяване на Сертификата за съответствие с нови продукти и/или други схеми(дейности) за сертифициране.

Към заявлението за разширяване на сертифицирането, операторът/подизпълнителят трябва да приложи предвидената документация включително Искане за преиздаване/разширение на сертификата. ОСП оценява необходимостта от провеждане на проверки и задейства процедурите за оценка в края на които взема решение за разширяването и издава новия сертификат.

11.2.Намаляване на обхвата на сертификата се извършва след предоставяне на заявление от оператора или в резултат на извършен надзор. Заявлението на намаляване на обхвата на сертификата се предоставя от операттатора в срок до 10 дни от настъпване на промяната. ОСП ще предприеме необходимите действия за изпълнение. При констатиране на неспазване на изискванията по време на надзор, ОСП може да ограничи (намаляване) на обхвата на сертификация, съобразявайки се с новите условия.

11.3. Подновяване на сертификат

Сертификатът се подновява при предоставяне на необходимата документация в срок до 1 месец преди изтичане на сертификата и при отсъствие на промяна в условията на сертифициране. В случай, че са настъпили несъществени изменения в продуктовия обхват, които не влияят на условията при които даден сертификат, се разширява обхвата или издава нов сертификат.

12. Прекратяване, отказ, отнемане на сертификация

Контролираният оператор може да се откаже от услугите по сертификация по всяко време, чрез предоставяне до ОСП при БС на писмено предизвестие съгласно предвидените срокове в договор за контрол и сертификация, в следните случаи:

- при прекратяване на дейността, която е предмет на контрол и сертифициране;
- има намерение да смени контролния орган;
- при неприемане на евентуални промени в настоящите Правила за сертификация;
- при неприемане на промени във финансовите условия на ОСП при БС.

При отказ от сертификация операторът/подизпълнителят е длъжен да заплати дължимите суми.

Отнемане на сертификат за съответствие може настъпи:

- в резултат на несъответствия;
- неправилна употреба на сертификата или означенията за съответствие;
- неспазване на договорните отношения с ОСП

Отнемането на сертификат се съобщава на оператора с предписанията за неговотото възстановяване и всяко друго действие, изискуемо от приложената схема за сертифициране в определен срок. В края на периода ОСП проверява дали са изпълнени предписанията. При изпълнение сертификата се възстановява, в противен случай ОСП е в правото си да прекрати едностранно договорът за контрол.

Изключването от системата за контрол на оператора и отнемането на сертификацията може да настъпи в следните случаи:

- неспазване на изискванията, които са позволили издаването и поддържането сертификация;
- на наложени мерки, които водят до изключване;
- неспазване на договорните отношения с ОСП.

След отказ от сертификация операторът/подизпълнителят е длъжен да:

- върне на БС оригиналите на получените документи по сертификация;
- не използва, включително и като копия, документите по сертификация, издадени от ОСП;
- отстрани всяко лого, означение или позоваване на БС от опаковки на продукти, техническа документация или рекламни материали;
- не използва никакво позоваване или препратка към системата за сертификация на ОСП при БС на продуктите и опаковките.

Прекратяване на сертификация настъпва и при отнемане или изтичане на разрешението от Министерство на земеделието и акредитацията на ОСП при БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД, с писмено уведомление до оператора.

При прекратяване на сертификацията операторът /подизпълнителят се изключва от списъка на контролираните от ОСП при БС оператори и се уведомяват компетентните власти.

След прекратяване на договорните отношения издадените от ОСП при БС писмени доказателства стават невалидни.

13. Прехвърляне на сертификация

Когато оператор желае да прехвърли сертификацията си от друг контролен орган към ОСП при Био Сертификейшън се предоставя Заявление за сертификация по образец като се прилага необходимата документация. Наложени и незкрити несъответствия от предходно контролиращо са обект на контрол от ОСП при БС.

14.Възражения и жалби

Операторите, включени в системата за контрол, могат да отправят възражение срещу решения относно сертификацията, взети от ОСП при БС, в **срок от 15 (петнадесет) дни от получаване** на съответното уведомление, или жалби. Оператор може да прави възражения относно сертификацията, съвместими с обхвата на сертификацията. Право на БС е да изиска от оператора всякаква документация и информация, необходима за разглеждане на възражението или жалбата. Резултатът от разследването и причините за съответните решения се издават в срок до 30 дни от датата на получаване на жалбата/възражението при "Био Сертификейшън", с възможността за по-нататъшно удължаване с 30 дни в случай на основателни причини. Ако се окаже необходимо произнасянето на други контролни органи или субекти, участващи в жалбата, времето за изчакване на външните становища прекратява предварително определените времеви граници. При възражения срещу наложени санкции по действащото национално законодателство се прилагат разпоредбите на същото. При подадена нотификация/жалба свързана с оператор в система на контрол на ОСП, операторът/подизпълнителят е длъжен да съдейства на разследването по случая.

15. Поддържане на регистри от операторите.

Операторите водят документация във формата на дневници или регистри, които се съхраняват и представят при проверка от ОСП и включват информацията съгласно Регламент (ЕС) 2021/1691 за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848 по отношение на изискванията за водене на документация за операторите в биологичното производство. Всички записи, документация и информация свързана със сертификационния процес операторът е длъжен да съхранява в период на 5 години. Операторът, съответно подизпълнителят, съхранява в срок до 5 години писмени доказателства за издадените му заповеди за разрешения.

Всеки оператор/подизпълнител е длъжен да поддържа регистри за извършваната от него, които включват и информацията Регламент (ЕС) 2021/1691 както следва:

<u>За всички дейности:</u>

– записи/регистър на всички постъпващи продукти и суровини, с информация за доставчик, идентификация, количество, статус и придружаващи документи

– записи/регистър на всички напускащи продукти и суровини с информация за получател, идентификация, количество, статус и придружаващи документи

<u>Растениевъдство</u>

- При управление на почвата и торене и при борба за вредители и плевели, операторите водят документация за използването на продукти разрешени съгласно чл. 24 от Регл. 848/2018, включително датата или датите, на които е използван всеки продукт, името на продукта, приложеното количество и съответните култури и парцели. Операторите водят документация, доказваща необходимостта от използването на продукти и вещества, разрешени за употреба в биологичното производство съгласно членове 9 и 24, включително датата или датите, на които е използван всеки продукт, името на продукта, активните вещества в него, приложеното количество, съответните култури и парцели и подлежащите на контрол вредител или болест.;

- При почистване и дезинфекция, операторите водят документация за използването на тези продукти, включително датата или датите, на които е използван всеки продукт, името на продукта, активните вещества в него и мястото на използване.";

- При документиране на информация, операторите водят документация за съответните парцели и количеството реколта, за всички други външни ресурси, използвани за всеки парцел, и, където е приложимо, съхраняват наличните документални доказателства за всяка дерогация от производствените правила, получена в съответствие с точка 1.8.5. от Регл. 2018/848;

- Ако растения се подлагат на операции по обработка, различни от преработване, към такива операции се прилагат mutatis mutandis общите изисквания, посочени в част IV, точки 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 2.2.3 за преработени храни.

<u>Събиране на диворастящи</u>

- Операторите водят документация за периода и мястото на събирането, съответните видове и събраното количество диви растения.;

<u>Животновъдство</u>

- С изключение на пчеларството, забранява се отглеждането на животни без използване на земя, когато земеделският стопанин, който възнамерява да отглежда животни по биологичен начин, не стопанисва земеделска земя и не е установил писмено споразумение за сътрудничество с друг земеделски стопанин относно използването на единици за биологично производство или на производствени единици в преход към биологично производство във връзка с въпросните селскостопански животни.

- Операторите съхраняват наличните документални доказателства за всяка дерогация от правилата за животновъдство, получена в съответствие с точки 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, точка 1.9.3.1, буква в) и точка 1.9.4.2, буква в).

-Операторите съхраняват наличните документални доказателства за всяка дерогация от правилата за животновъдство, получена в съответствие с точки 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, точка 1.9.3.1, буква в) и точка 1.9.4.2, буква в).“;

-Операторите водят документация или документални доказателства за произхода на животните, които идентифицират животните в съответствие с подходящи системи (за животно или по партида/стадо/кошер), за ветеринарните досиета на животните, въведени в стопанството, датата на пристигане и периода на преход.“;

-Операторите водят документация за режима на хранене и, където е целесъобразно, за периода на паша. По-специално, те водят документация за наименованието на фуража, включително всяка използвана форма на фураж, напр. комбинирани фуражи, пропорциите на различните фуражни суровини в дажбите, както и пропорцията на фуража от собственото им стопанство или от същия регион, и, където е уместно, периодите на достъп до пасищата, периодите на смяна на пасищата, през които се прилагат ограничения, както и документални доказателства за прилагането на точки 1.4.2 и 1.4.3. от Част II на Приложение II На Регл. 2018/848;

- При почистване и дезинфекция на сградите и инсталациите за животните операторите водят документация за използването на продукти, които са разрешени за употреба в биологичното производство съгласно член 24 на Регл. 2018/848,включително датата или датите, на които е използван продуктът, името на продукта, активните вещества в него и мястото на използване.;

- Операторите водят документация или документални доказателства за всяко прилагано лечение, и по-специално за идентификацията на лекуваните животни, датата на лечение, диагнозата, дозировката, името на продукта за лечение и, където е приложимо, рецептата за ветеринарни грижи и карентния срок, прилаган преди животинските продукти да могат да бъдат пуснати на пазара и етикетирани като биологични.;

- Операторите водят документация или документални доказателства за всяка конкретна приложена операция и обосновка за прилагането на точки 1.7.5, 1.7.8, 1.7.9 или 1.7.10 на Част II на Приложение II от Регл. (ЕС) 2018/848;

- При почистване и дезинфекция на сградите и инсталациите за животните операторите водят документация. Що се отнася до животните, напускащи стопанството, където е уместно, се записват следните данни: възраст, брой животни, тегло на кланичните животни, съответната идентификация (на животно или по партида/стадо/кошер), дата на напускане и местоназначение.“;

- Операторът води документация или документални доказателства за прилагането на периода, когато отглеждането на всяка партида птици приключи, при който откритите заградени площи за птиците се оставят празни за период, определен от държавите членки, за да се възстанови растителността.

- При отглеждане на пчели операторите поддържат карта в подходящ мащаб или географски координати на местоположението на кошерите, която се предоставя на контролния или надзорния орган в доказателство на това, че достъпните за пчелните колонии площи отговарят на изискванията на Регл. (ЕС) 2018/848. По отношение на употребата на храни в регистъра на пчелина се вписва следната информация: наименование на използвания продукт, дати, количества и кошери, в които се използва продуктът. Зоната, където е разположен пчелинът, се вписва заедно с идентификацията на кошерите и периода на преместване. Всички приложени мерки се вписват в регистъра на пчелина, включително свалянето на магазините и операциите по извличане на меда. Количествата и датите на събиране на меда също се вписват.“;

<u>Производство на преработени храни</u>

-операторите водят документация за предпазните мерки;

- операторите съхраняват наличните документални доказателства за разрешенията за използване на небиологични земеделски съставки за производството на преработени биологични храни в съответствие с член 25, ако са получили или използвали такива разрешения;

-Операторите водят документация за използването на продукти за почистване и дезинфекция, разрешени за употреба в преработката съгласно член 24 на Регламент (ЕС) 2018/848, включително датата или датите, на които е използван всеки продукт, името на продукта, активните вещества в него и мястото на използване;

-. Операторите водят документация за всички ресурси, използвани при производството на храни. При производството на съставни продукти се съхраняват пълни рецепти/формули, показващи количествата на входящите и изходящите ресурси, които са на разположение на компетентния или надзорния орган;

<u>Производство на преработени фуражи</u>

-операторите водят документация за предпазните мерки;

-операторите водят документация за използването на продукти за почистване и дезинфекция, разрешени за употреба в преработката съгласно член 24 на Регламент (ЕС) 2018/848, включително датата или датите, на които е използван всеки продукт, името на продукта, активните вещества в него и мястото на използване;

-Операторите водят документация за всички ресурси, използвани при производството на фуражи. При производството на съставни продукти се съхраняват пълни рецепти/формули, показващи количествата на входящите и изходящите ресурси, които са на разположение на компетентния или надзорния орган;

<u>Винопроизводство</u>

- Операторите водят документация за всички продукти и вещества, използвани във винопроизводството и за почистване и дезинфекция, включително датата или датите, на които е използван всеки продукт, името на продукта, активните вещества в него и, където е приложимо, мястото на използване;

<u>Дрожди, използвани за храна или фураж</u>

- Операторите водят документация за всички продукти и вещества, използвани за производството на дрожди и за почистване и дезинфекция, включително датата или датите, на които е използван всеки продукт, името на продукта, активните вещества в него и мястото на използване.

16. **Използване на логото на БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД**

Използването на логото на БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД е позволено само в утвърденият цвят и размери, като се спазват пропорциите, като образът трябва да е чист и надписът да е четлив и след съгласуване с ОСП. Допуска се при копиране да се използва на документи в черни бели цветове.

Логото – графичният образ се получава лично, след обявено желание от оператора, по куриер или по имейл.

Логото може да се поставя на етикети, опаковки, щандове, рекламни материали. При използването му със собствена търговска марка, операторът/подизпълнителят е длъжен двете марки да бъдат равнопоставени, по отношение на размери и разположение.

При използването му в публикации, трябва да се има предвид и да се посочи/чат продуктите, които стоят зад това лого. Така, че потребителите да не бъдат подвеждани.

Всеки оператор/подизпълнителят трябва да прекрати използването на логото и позоваването на БС в следните случаи:

- при отказ от сертификация;
- когато е направена промяна в правилата за сертификация и операторът/подизпълнителят не се е съобразил с това;
- когато са установени несъответствия и са приложени мерки, които не позволяват използването на логото и позоваването на сертификацията;
- когато е установено, че документите по сертификация се използват по некоректен начин.

В случай, че при някой от сертифицираните продукти възникне несъответствие, операторът/подизпълнителят е длъжен незабавно да прекрати позоваването на сертификацията, използването на логото и разпространяването на материали, които го възпроизвеждат (етикети, рекламни материали, опаковки, документи и др.) и се отнасят до несъответстващия продукт.

Ако сертифициран оператор е изключен или напусне Системата за контрол на ОСП при БС с цел смяна на контролния орган, той трябва незабавно да прекрати използването на логото и разпространяването на материали, които го възпроизвеждат (етикети, рекламни материали, опаковки, документи и др.).

17.Продажба и дистрибуция на продуктите

Съгласно чл. 10, т. 4 от Регламент (ЕС) 2018/848 продукти, Продукти, произведени по време на прехода към биологично производство, не се пускат на пазара като биологични продукти или като продукти, произведени при преход към биологично производство.

При все това следните продукти, произведени по време на прехода към биологично производство и в съответствие с параграф 1, могат да бъдат пуснати на пазара като продукти, произведени при преход към биологично производство:

а) растителен репродуктивен материал, при условие че е спазен период на преход към биологично производство от най-малко 12 месеца;

б) хранителни продукти от растителен произход и фуражни продукти от растителен произход, при условие че продуктът съдържа само една съставка от земеделски произход и е спазен период на преход към биологично производство от най-малко 12 месеца преди събирането на реколтата.

Предварително опакованите биологични продукти на оператора трябва да се продават в запечатани опаковки, в които не е възможно съдържанието да бъде подменено и с етикет, одобрен от ОСП при БС. Одобреният етикет представлява декларацията за съответствие на продукта, издаден от оператора.

Биологичните продукти, които не са предварително опаковани от оператора, трябва да се придружават от оригиналния документ за сделката (на хартия или в електронен формат) и/или придружителен документ, съдържащ задължителна та информация, гарантираща, произхода, идентификацията и статуса на продукта. Документът за сделката, съдършащ информацията за статус и количество на продукта, кодовия номер BG-BIO-21 и достатъчна идентификация, осигуряваща проследимост, представлява декларацията за съответствие на продукта, издадена от оператора.

Операторът/подизпълнителят трябва да съхранява записи за сделките с биологични продукти, придружени от документ за сделката и да ги предоставя при поискване.

18.Поверителност

Информацията, необходима за осъществяване на контролна дейност, е строго поверителна и се управлява съгласно изискванията на действащото законодателство при спазване на закона за поверителност на личните данни. ОСП при БС си запазва правото на обмен на информация, необходима за целите на контролната дейност, с други контролни органи и компетентните власти.

19.Публичност и прозрачност на системата за сертификация

На електронната си страница: https://biocertification.eu/ ОСП публикува всякаква актуална информация свързана с дейността на дружеството, новините от сектора, свързани с референтните стандарти, ръководните насоки и поддържа списък на сертифицираните оператори и продукти.

20.Финансови условия

Цените за услугите, предоставяни от ОСП при БС, са одобрени от ръководството и са представени в Ценоразпис. Те могат да бъдат променени във всеки един момент, като измененията се съобщават на операторите на електронната си страница: https://biocertification.eu/. Операторът трябва да заплаща цените за услугите, предоставяни от ОСП при БС, по начините опеределени в договора и офертата. При закъснение с плащанията, като си запазва правото да получи дължимите суми, БС може да прекрати едностранно предоставянето на услугите по контрол и сертификация чрез писмено уведомление за прекратяване на договора.

21.**Изменения на правилата за производство и на настоящите правила**

В случай, че ОСП при БС направи промени в настоящата процедура, дружеството се задължава своевременно да уведоми операторите/подизпълнителите, включени в системата за контрол на електронната си страница: https://biocertification.eu/ . Промени в законодателството и правилата за производство се свеждат до знанието на операторите/подизпълнителите на електронната страница на БС. Операторите, включени в системата за контрол и сертификация на ОСП при БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД са длъжни да приемат направените промени, освен ако са в процедура на прекратяване на договора за контрол и сертификация.

22.Поверителност и защита на личните данни

Всички оператори/подизпълнители и съответният персонал на ОСП имат право на защита на всяка собствена информация, която е предоставена на БС и тя се счита за търговска тайна и не се предоставя на трети лица без изрично писмено съгласие, с изключение на случаите, когато това се изисква от закон, друг нормативен акт или ако е предвидено в схемата на сертификация. Политиката за защита на личните данни е публикувана електронната страница на ОСП.

23.Извънредни събития и обстоятелства

При възникване на извънредно събитие или обстоятелство, което възпрепятства достъпа до оператори/подизпълнители, така че планираните дейности по сертификация не могат да се извършват, операторът/подизпълнителят информира своевременно органът по сертификация (ОСП при БС) или обратно. В зависимост от степента на въздействие ОСП при БС от своя страна определя дали е възможно сертификацията да бъде поддържана при възникналите обстоятелства.

В период, когато поради извънредни обстоятелства, нормалната работа и извършване на инспекция не е възможно, първоначалното сертифициране и разширяване на съществуващия обхвата на сертифицирането е не се извършва, надзора се извърша възможно най-бързо след като извънредният статус е вдигнат и веднага след като нормалната ситуация и дейности се възстановят.

24. Обмен на информация

24.1 ОСП при БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН към оператора

В случай на пропуски или непълнота на подадената информация при сключване на договор за контрол и сертификация, операторът се уведомява писмено за уставеното и се определя срок за отстраване на констатираното от 15 дни от получаване на уведомлението. При неизпълнение в указания срок, процедурата по преглед на първоначалните документи за включване в система на контрол се прекратява като за това се инфомира оператора по електронен път;

ОСП при БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН своевременно уведомява оператора в писмена форма за всеки случай на констатирано несъответствие при официалния контрол (чл. 13, пар. 2 от Регл. 2017/625) в неговите единици;

ОСП при БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН своевременно уведомява оператора в писмена форма за резултата от разглеждане на подадена от него жалба;

В случай, че ОСП при БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН има мотивирано съмнение, че оператор може да пусне на пазара продукт, който не е в съответствие с разпоредбите на биологичното производство, отправя незабавно известие до оператора и налага временна забрана за продажба на продукта като биологичен и/или в преход за определен срок до доказване или отстраняване на съмненията, но не по-дълъг от установения срок съгласно Наредба 5/2018;

В случай, че ОСП при БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН получи обоснована информация относно наличието на продукти или вещества, които не са разрешени за употреба в биологичното производство съгласно член 9, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕС) 2018/848, или е информиран от оператора в съответствие с член 28, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) 2018/848, или открие такива продукти или вещества в биологичен продукт или в продукт, произведен при преход към биологично производство, незабавно провежда официално разследване в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625, с оглед определянето на източниците и причината за проверката на съответствието с член 9, параграф 3, първа алинея и член 28, параграф 1;

Съгласно чл. 23, ал. 1, т. 11 от ЗПООПЗПЕС ОСП при БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН уведомява писмено операторите, с които имат сключен договор за контрол и сертификация, за изтичане на срока на разрешението по чл. 18, ал. 1 в срок до 30 дни преди датата;

ОСП при БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН своевременно уведомява операторите при промяна в нормативни документи и изисквания свързани с дейността по сертификация.

24.2. Оператора към ОСП при БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН

Операторите са длъжни да предоставят информация (чрез Заявление и/или План за управление) на ОСП при БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН за всички настъпили промени във вписаните обстоятелства, в срок до 10 работни дни от настъпване на промяната, с изключение на промени, свързани с брой, движение и идентификация на животни.

При производството на растителни култури операторите, съответно подизпълнителите, предоставят на контролиращото лице ежегодно до 10 януари годишна план-програма за започващата стопанска година. Годишната план-програма е по образец на ОСП при Био сертификейшън и съдържа най-малко информация за култури, разпределени по поземлени имоти със съответната площ, периода на засяване/годината на засаждане и прогнозен добив от всяка култура, с изключение на постоянно затревени площи за дейност животновъдство. При промяна в информацията по ал. 2 на чл. 8 от Наредба 5/2018 операторите изпращат актуализирана годишна план-програма на контролиращото лице в срок до пет работни дни преди засяване/засаждане.

Операторите/групите от оператори с дейност животновъдство подават на ОСП актуална информация за: брой, движения и идентификация на животни в срок до десет дни след края на всяко тримесечие от годината. За четвърто тримесечие срокът е до 20 декември на съответната година.

Когато операторът/подизпълнителят прави промени в подадената в Заявлението информация, свързана с обхвата на сертификация, трябва навреме да уведоми ОСП при БС и да не разпространява продукти преди да е потвърдено съответствието им,

в случай, че е необходимо да бъдат извършени допълнителни проверки от страна на ОСП;

Операторът/подизпълнителят трябва да информира своевременно ОСП за инциденти, форсмажорни обстоятелства, които са му известни и могат да повлияят на предоставената сертификация и въвличането в съдебни процедури, произтичащи от законите за отговорността от продукта и все пак в нарушения на законите за продукта;

Операторът информира ОСП при БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН в съответствие с член 28, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) 2018/848 за обосновано съмнение или когато съмнението не може да бъде изключено, по реда на точка 6:

За целите на чл. 45, ал. 3, т. 15, буква "б" и чл. 49, ал. 2, т. 13 от Наредба № 5 от 3 септември 2018 г. операторът предоставя на контролиращото лице информация, както следва:

В срок до 5 януари операторите/групите оператори предоставят на контролиращото лице следната информация за предходната календарна година:

а) при производство на растителни продукти - дневник/регистър или друг документ с информация за добитите количества продукти, разпределени по имоти;

б) при производство на животински/пчелни продукти - дневник/регистър или друг документ с информация за добитите количества продукти, разпределени по животновъдни обекти;

в) при производство на продукти от аквакултури - дневник/регистър или друг документ с информация за добитите количества продукти;

2. в срок до 10 януари операторите/групите оператори предоставят на контролиращото лице информация за предходната календарна година за преработени/търгувани продукти - дневник/регистър или друг документ с информация за преработените/търгуваните количества, разпределени по видове продукти;

В срок до 5 януари операторите/групите от оператори, които са се възползвали от разрешенията по чл. 2, ал. 5, т. 7 и 8, предоставят на контролиращото лице информация за използвания небиологичен РРМ за предходната календарна година: вида, научното наименование, сорта, типа (семена, клубени, грудки, резници и др. растителни части) и използваното количество, изразено в общо тегло на семената в кг или в брой на растенията.

За целите на чл. 45, ал. 3, т. 15, буква "а" от Наредба № 5 от 3 септември 2018 г., в срок до 30 октомври на текущата година, операторите/групите оператори предоставят на контролиращото лице информация, както следва:

- при производство на растителни продукти - дневник/регистър или друг документ с информация за добитите количества продукти, разпределени по имоти;

- при производство на пчелни продукти - дневник/регистър или друг документ с информация за добитите количества продукти, разпределени по животновъдни обекти.

24.3. Други задължения на оператора свързани с обмен на информация

— да информира писмено и без излишно забавяне купувачите на продуктите и да обменя съответната информация с компетентния орган или, когато е целесъобразно, с контролния или надзорния орган, в случай че е обосновано несъответствие, че съмнение за несъответствие не може да бъде изключено или, че е установено несъответствие, засягащо биологичния характер на въпросните продукти;

— да приема предаването на контролната документация в случай на промяна на контролния или надзорния орган или, в случай на оттегляне от биологично производство, да съхранява контролната документация, изготвена от последния контролен или надзорен орган, за период от най-малко пет години;

— незабавно да информира компетентния орган или органите, определени в съответствие с член 34, параграф 4, в случай на оттегляне от биологично производство;

— да приема обмена на информация между тези орган, в случай че подизпълнителите се контролират от различни контролни или надзорни органи.